

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 ©©©©지구 dddd사업 설계변경 및 정산
부적정

해 당 부 서 ☆☆지역본부

조 치 부 서 ☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 노후 시설물 보강 및 재해예방을 목적으로 [표 1]과 같이 ©©©©지구 dddd사업(이하 “©©©©지구”라 한다)을 시행하고 있으며, 공사계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: ha, 백만 원)

부서명	지구명	사업명	사업면적	사업내용	총사업비	비고

자료: ☆☆☆본부 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

부서명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액	

자료: ☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 되어 있으며,

기획재정부 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다고 되어 있다.

그리고 국토교통부 「가설흙막이 공사 KCS 21 30 00: 2024」 3.6.2. 엄지말뚝 (8)항에 따르면 천공작업 후 즉시 말뚝을 관입하고, 슬라임 하부 최소 1m까지는 정착되도록 향타하여 소요 깊이까지 도달하도록 명시하고 있고,

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제48조 (농업의 손실에 대한 보상)에 따르면 공익사업시행지구에 편입되는 농지에 대하여는 영농손실보상금¹⁾을 산정하여 지급하도록 되어 있다.

따라서 공사감독원은 흙막이 가시설(H-pile+토류벽) 공사를 위해 천공 작업 후 엄지말뚝(H-pile)을 설치하는 경우에는 말뚝의 정착을 위해 슬라임 하부 최소 1m까지는 정착되도록 향타를 반영되었는지 검토하고,

사업지구 편입 농지에 대한 영농손실보상금 적정 반영 여부 등 설계도서에

1) 영농손실보상은 농지가 공익사업시행지구로 편입되어 공익사업의 시행으로 더 이상 영농을 계속할 수 없게 됨에 따라 발생하는 손실에 대하여 장래의 2년간 일실소득을 보상함으로써, 농민이 대체 농지를 구입하여 영농을 재개하거나 다른 업종으로 전환하는 것을 보장하기 위한 것임(대법원 2023. 8. 18. 선고 2022두34913 판결 [손실보상금][공2023하,1694])

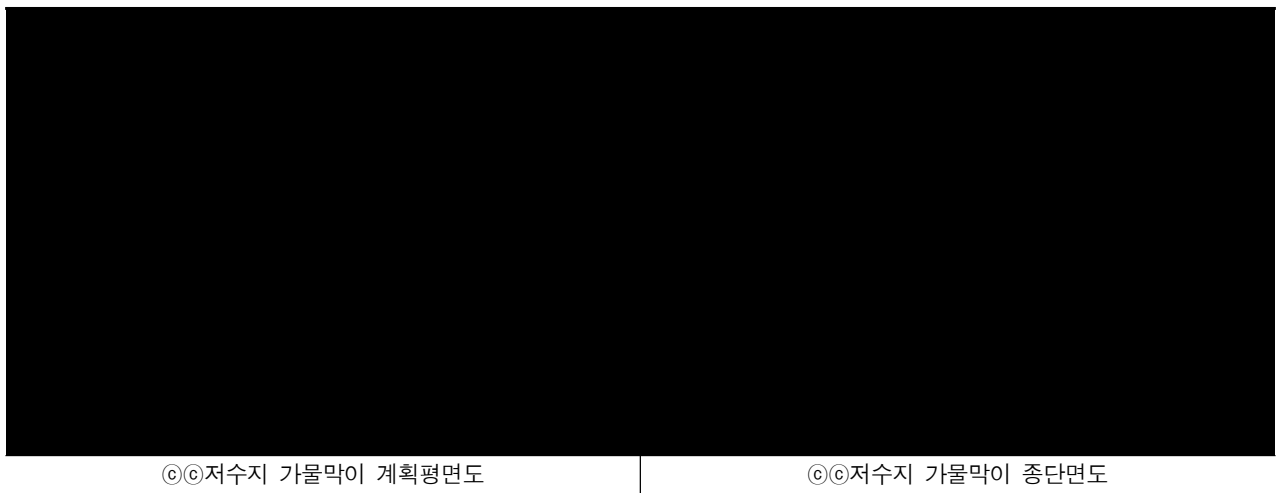
누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 이에 따른 계약금액 조정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 가물막이 변경 시공 및 설계변경 미실시

그런데 ☆☆☆☆본부는 ©©©©지구를 시행하면서 ©©저수지 취수시설 공사를 위한 가물막이(토사+톤마대) 공사를 [그림 1]과 같이 흙댐식으로 시공하는 것으로 계획하였으나, 실제 시공은 설계변경 및 실정보고 없이 현지여건²⁾을 고려하여 [그림 2]와 같이 세부설계와 다르게 시공을 하였고,

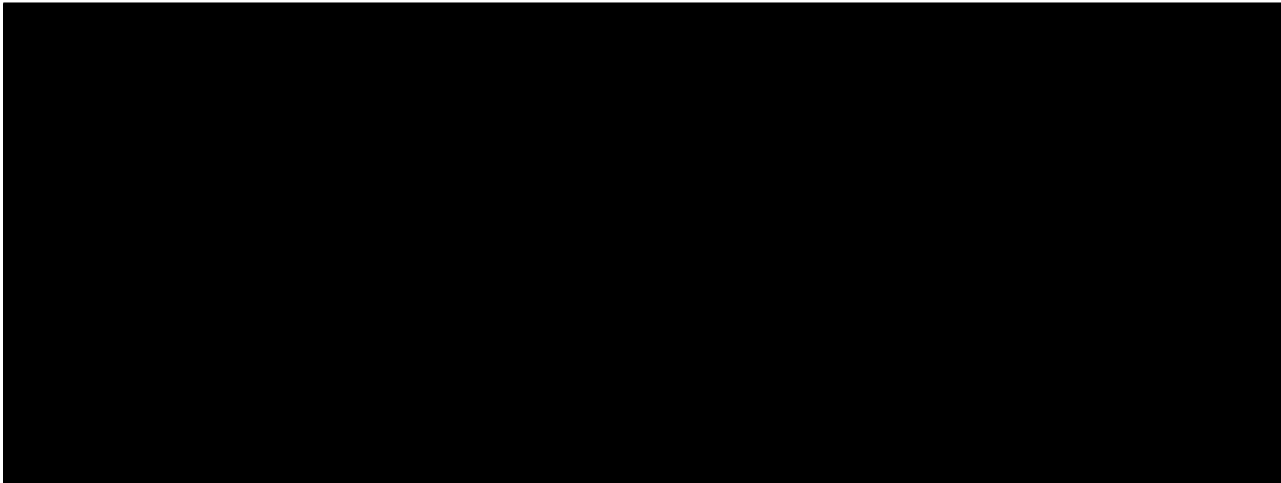
[그림 1] ©©저수지 가물막이 설계도면



자료: ©©©©지구 설계도면 재구성

2) 가물막이 시공 당시 공사감독(0급 HHH, 現 OOO사업단) 유선 확인 결과, 취수시설 주변에 연약 뿔 토사가 다량 퇴적되어 가물막이 성토 시 지속적으로 침하가 발생하였고, 설계대로 시공하기 어려운 현장 여건이었기 때문에 가물막이 시공 구간을 변경한 것으로 답변

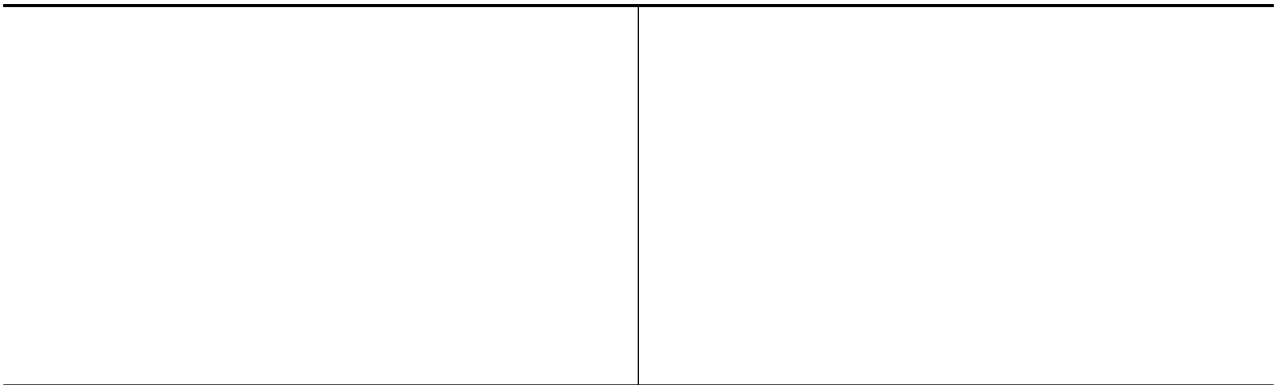
[그림 2] ◎◎저수지 가물막이 실제 시공



자료: 000랜드뷰 항공영상(2023년) 캡처

가물막이 설치 구간에 퇴적된 연약 빨 토사에 따른 침하 발생으로 가물막이 일부 구간에 [그림 3]과 같이 설계에 반영되지 않은 유용 사석 운반 및 투하 공사³⁾를 설계변경 없이 시공하였다.

[그림 3] ◎◎저수지 가물막이 시공 사진



자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

또한, 공사현장 내 건식공사를 위하여 유수 유입 차단 목적의 가물막이 설치 공사에 불필요한 “가도용 파형강관 부설 및 접합” 공종을 반영하여 [표 3]과 같이 공사비 15,139천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 감사일(2025. 11. 28.) 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않았다.

3) 가물막이 NO.1+16.0~NO.3+0.0 구간 24.0m에 사석 4,518m³ 반영

[표 3] ©©©©지구 가물막이 실제 시공내역을 반영한 공사비 비교

(단위: 천 원)

지구명	공종	단위	설계(A)		시공(B)		증△감(B-A)		비고
			물량	금액	물량	금액	물량	금액	

자료: ☆☆☆본부 제출자료 재구성

나. 흙막이 가시설 공사비(천공 및 항타) 중복 반영

©©©©지구에는 방수로 재설치를 위한 흙막이 가시설(H-pile+토류벽)을 계획하였고, 엄지말뚝(H-pile)의 설치 방법으로 “H-pile 천공 후 근입”과 “H-pile 항타”를 반영하였으나,

선시공 된 지반 천공을 고려하지 않고 H-pile 항타깊이를 슬라임 구간 최소 정착 깊이인 H=1.0m가 아닌 파일근입장 L=9.5m로 적용하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 3,698천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 감사일(2025. 11. 28.) 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않았다.

[표 3] H-pile 항타 공사비 조정

(단위 : 본, 천 원)

부서명	지구명	공종	공종	현 행(A)		정 당(B)		증△감(B-A)		비고
				물량	금액	물량	금액	물량	금액	

자료: ☆☆☆본부 제출자료 재구성

다. 가설사무실 임차 부지에 영농손실보상비 반영

☆☆☆☆본부는 ©©©©지구에 당초 계획되어 있던 조립식 가설사무실 등4)의 설치비를 삭제하고 현장 사무실 및 컨테이너(창고) 설치 부지를 임대하여 사용하는 것으로 설계 변경하면서 임대료 70,000천 원을 반영하였으나,

공익사업시행지구에 편입되는 농지가 아닌 가설사무실 설치를 위한 일시사용 부지에 대하여 잘못 반영되어 있는 영농손실보상비 항목은 삭제하지 않고, [표 4]와 같이 해당 공사비 8,668천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데도 감사일 현재(2025. 11. 28.)까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않았다.

[표 4] 부대공사비(영농손실보상비) 공사비 조정

(단위 : m², 천 원)

부서명	지구명	공종	공종	현 행(A)		정 당(B)		증△감(B-A)		비고
				물량	금액	물량	금액	물량	금액	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

라. 소결

그 결과 ©©©©지구에 실제 설계와 다르게 시공되거나 불필요하게 과다 계상된 공사비 27,505천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 2023년 ©©저수지 가물막이 시공 시 현장 취수시설 주변 연약 뿔층(깊이 약4m)이 분포되어 가물막이 성토 시 지속적으로 침하가 발생하였고, 장비의 작업공간이 확보되지 않아 안전문제가 발생하는 등 설계대로 시공하

4) 조립식 가설사무실, 가설창고, 가설숙소, 가설시험실, 가설화장실, 샤워실 등

기 어려운 현장 여건이었기 때문에 부득이하게 가물막이 시공 구간을 변경하였다고 답변하였고, 상기 감사 지적사항에 대하여 시행계획 변경 시 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(☆☆☆☆본부장)은 ㉔㉔㉔㉔지구 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔사업에 과다하게 반영된 공사비에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계변경 하고, 해당 공사비 27,505천 원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)